



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/449/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

1 אנטולי סלדין, אחר

תובעים

2 איתמר הכהן, אחר

באמצעות ב"כ: עו"ד איתמר הכהן
אבא אבן 16, ירושלים

נגד

נציגות הבית המשותף משכנות האומה

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד מרדכי חזיזה
בית הדפוס 11, ירושלים

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא סעד כספי בגין תיקון ליקויי רטיבות שביצעו התובעים, ואשר לטענתם, נגרמו מהרכוש המשותף, בבית המשותף ברחוב אבא אבן 16 בירושלים (להלן – הבית המשותף).

1. כל אחד מהתובעים הוא בעל דירה בבית המשותף. דירת התובע 2 נמצאת מעל דירת התובע 1. הנתבעת היא נציגות הבית המשותף.

2. לטענת התובעים, היה כשל בצינור הביוב המהווה רכוש משותף, במקום החיבור של הצינור האמור עם צינור דירת התובע 2, באופן שגרם לרטיבות בדירת התובע 1 הנמצאת מתחת דירת התובע 2. לטענתם, הדבר נתמך בחוות דעת מומחה מטעמם, ואילו הנתבעת לא הגישה כל חוות דעת מטעמה ולא הוכיחה את טענותיה. לטענתם, הנתבעת מימנה בעבר תיקון דומה. לטענתם, הוכיחו את התנאים הנדרשים לצורך קבלת החזר מהנתבעת בגין התיקון שביצעו.

3. לטענת הנתבעת, היא אינה צריכה לשאת בעלות התיקון שכן התיקון שבוצע הוא ניתוק צינור פרטי של התובע 2, וכן מקור הליקוי היה ברכוש פרטי. בנוסף לטענתה, התיקון האמור בוצע באופן לא תקני. לטענתה, העד מטעמה העיד ששיפוץ שעשה התובע 2 בדירתו הביא לחיבור לא תקין של צינור דירתם לצינור המשותף. לטענתה, קיימות סתירות בחוות דעת המומחה מטעם התובעים והיה מקום למנות מומחה מטעם המפקחת. לאור האמור לטענתם התובעים לא הרימו את הנטל להוכיח שתביעתם מוצדקת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/449/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

4. סעיף 72 (א) ו- (ב) **לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969** (להלן – חוק המקרקעין) קובעים לעניין סמכויות השיפוט של המפקח על רישום מקרקעין:

- א. סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ו59 עד 59, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א – 1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008, או לפי סעיפים 6ט עד 6טא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב – 1982, יכריע בו המפקח.
- ב. סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

5. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 האמור וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730, בעמ' 733, על ידי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות" [ר' גם רעא (י-ס) 38744-06-16 **ראובן הושיאר נ' אברהם רחמים** (נב 9.3.17) ועש"א 34810-10-18 (תל אביב) **נתנאל רבין נ' נציגות הבית המשותף ברח' רמז 35 תל אביב** (נב 15.4.19)].

6. בדיון המקדמי שהתקיים ביום 1.6.2021 ביקש ב"כ הנתבעת לטעון לעניין הסמכות, ונתנה לו זכות להגיש בקשה לסילוק על הסף, אולם בקשה כאמור לא הוגשה. עצם אי הגשת הבקשה אינה מונעת מהח"מ להעלות את שאלת הסמכות העניינית גם בשלב זה. בישיבת ההוכחות, ולאור סכום התביעה הוצע לצדדים להסכים למינוי מומחה מטעמי ולחלופין להכרעה על פי סעיף 79א **לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]**, תשמ"ד – 1984, אולם הדבר לא צלח.

7. אציין כי בכתב התביעה לא פורטה העילה הנתענת, והעובדות פורטו באופן שיכול להוות בסיס הן לעילה נזיקית, שאינה בסמכות המפקח על רישום מקרקעין, והן לעילה של החזר הוצאות שהוצאו לתיקון הרכוש המשותף, שהיא בסמכות המפקח על רישום מקרקעין.

8. במסגרת סיכומיהם ביססו התובעים את טענותיהם על העילה שבסמכות ערכאה זו, ולפיכך יש להכריע בתביעה על בסיס טענותיהם אלו שבסיכומיהם, ואף אם ניתן היה לראות בכתב התביעה ככזה שהוגש גם בעילה נזיקית, הרי שעילה זו נזנחה בסיכומי התובעים, וממילא לא ניתן להכריע בה בהליך המתנהל בפני ערכאה זו.

9. אקדים ואכתוב שלאחר שבחנתי את מכלול הטענות והראיות, הגעתי למסקנה שאין בעובדות כפי שהוכחו, כדי לבסס את טענת התובעים לעניין זכותם להחזר הוצאות בגין תיקון ליקוי ברכוש המשותף, שלטענתם בוצע על ידם, ועל כן דין התביעה להידחות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/449/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האם התובעים עמדו בתנאים המזכים אותם בשיפוי בגין ההוצאות שהוציאו?

10. ברע"א 4984/17 **שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא** (נבו 14.12.17) (להלן - **עניין חיים**) נקבעו תנאים מצטברים לזכות בעל דירה לקבל שיפוי על הוצאות שהוציא לצורך ביצוע תיקונים ברכוש המשותף, בשל העובדה שמדובר בחריג שיש לעשות בו שימוש זהיר, רק שעה שהליכה בדרך המלך, של עמידה על ביצוע התיקון על ידי הנציגות, תגרום לנזק רב. לפיכך נקבע שעל בעל דירה כאמור להוכיח כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף; כי הדייר פנה לנציגות בדרישה לתיקון וזו סירבה לתקנו; כי העיכוב שהיה נגרם בגין פנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי; כי הוכחה נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר לעשות שימוש בדירתו; כי הליקוי תוקן על ידי הדייר בצורה נאותה וכי הוכחה עלות התיקון. כן נקבע בעניין **חיים** שהרשימה האמורה אינה ממצה ושאינן בה קביעה לעניין מעמדם של התנאים זה מול זה.

11. השאלה המרכזית שבמחלוקת בין הצדדים היא האם אכן מדובר בליקוי שהיה ברכוש המשותף. התובעים הגישו בעניין זה את חוות דעתו של המהנדס פיירוביץ, וכן השלימו עדות מטעמו במועד ישיבת ההוכחות. חוות הדעת לא היתה ברורה לעניין מקור הליקוי, והובהרה בהמשך. מחוות דעתו של המהנדס פיירוביץ לרבות ההבהרות שניתנו לה, ומחקירתו הנגדית, שוכנעתי שאכן צינור הניקוז הראשי, המהווה רכוש משותף, הותקן באופן לא תקני, שגרם לפגיעה בחיבור שלו לצינור הניקוז של דירת התובע 2 (ר' חקירתו הנגדית של פיירוביץ בפרוטוקול הדיון מיום 9.5.2022 עמוד 3 שורות 14-33). כתוצאה מכך נגרמה הנזילה. כן עלה מעדותו, שהתיקון שבוצע, שכלל ניתוק של צינור הניקוז של דירת התובע 1 מהצינור הראשי, אינו תקני, אלא רק כזה המונע את הנזילה (ר' חקירתו הנגדית של פיירוביץ בפרוטוקול הדיון מיום 9.5.2022 עמוד 2 שורות 26-35). התיקון התקני לליקוי האמור, הוא המפורט בסוף חוות דעתו וכולל התקנת מופות התפשטות לצינור הניקוז המשותף כדי שלא יהיו בו תזוזות משמעותיות שיפגעו בחיבור בינו לבין צנרת דירת התובע 2.

12. הנתבעת מצדה לא הגישה חוות דעת מומחה, אלא העידה את מר בר כוכבא, מי שהיה מנהל האחזקה בבית המשותף, וזה העיד שבדק את החיבור של צינור דירת התובע 2 לצינור הרכוש המשותף ומצא שבוצע חיבור לא תקני של אותו צינור לצינור הרכוש המשותף (עמוד 6 לפרוטוקול הדיון מיום 9.5.2022 שורות 41-49). בר כוכבא סבר בעדותו כי החיבור הלקוי נוצר במסגרת שיפוץ שביצע התובע 2 בדירתו, אבל לא היתה לו כל ידיעה קונקרטית על שיפוץ כזה ומה נעשה במסגרתו (עמוד 7 לפרוטוקול שורות 1-22, וכן בחקירתו הנגדית בעמוד 8 שורות 30-31). מחקירתו הנגדית עלה שככל הנראה החיבור הלא תקני שנעשה לצינור, נעשה על ידי קודמו בתפקיד (עמוד 7 לפרוטוקול שורות 38-49).

13. ממכלול האמור, שוכנעתי שאכן קיים ליקוי בצנרת המשותפת, הנמצאת באחריות הנתבעת. זאת הן לאור עדותו המקצועית של המומחה מטעם התובעים, שלא נסתרה, והן משום שמעדותו של בר כוכבא מטעם הנתבעת עלה שלא ליווה את התיקונים שבוצעו מטעם הנתבעת בדירת התובע 2 מתחילתם, הוא אינו מומחה בתחום הצנרת, ומחקירתו עלה שבזמן אמת, בעת שהוצג לו הליקוי, הוא עצמו לא שלל את הטענה שמדובר בליקוי שבאחריות הנתבעת (עמוד 8 לפרוטוקול הדיון, שורות 5-17).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/449/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. יחד עם זאת, התיקון שבוצע מטעם התובעים, אף שהוא פתר את בעיית הנזילה בדירות התובעים, אינו תיקון בצנרת המשותפת, זאת גם אם הגרסה העובדתית שהציבו התובעים נתקבל במלואה. כעולה מחקירתו של המומחה מטעם התובעים כפי שפורט לעיל, וכן מעדויות התובעים (ר' חקירתו הנגדית של התובע 1 בפרוטוקול הדיון מיום 9.5.2022 שורות 23-12), התובעים בחרו בתיקון זול יותר, בצנרת דירת התובע 2, כך שנותקה מהצנרת המשותפת, ובכך מצאו פתרון חלקי ועקיף לנזקים שנגרמו עקב הליקוי בצנרת המשותפת. יתר על כן, שעה שלא בוצע התיקון הנדרש בצנרת המשותפת, הרי שהנציגות ממשיכה לעמוד בפני סיכון שתתבע בעתיד על אותו ליקוי קיים הן על ידי מי מהתובעים או מי שירכוש מהם בעתיד את דירתם (לדוגמא במקרה שהצינור בדירת התובע 2 יחובר שוב לצנרת המשותפת) או על ידי בעלי דירות אחרים שסובלים מתקלות דומות בשל הליקוי באותה צנרת (דברים שאף נתמכו בדברי התובע 1 בחקירתו הנגדית, ר' עמוד 6 לפרוטוקול הדיון האמור בשורות 19-17: "אנחנו עשינו תיקון זמני, שיכול להיות ששנתיים תהיה עוד פעם נזילה, כמו שהיה קודם. עשינו את זה כי צריך לעצור את זה כי דירה מקבלת נזקים, לא יכולים לחכות עד שזה יקרה בכל הבית").

15. מכיוון שמצאתי שלא בוצע תיקון בצנרת המשותפת, הרי שהתייטר הצורך לדון ביתר התנאים שפורטו בעניין חיים. אציין כי גם אם נוצרת תחושת אי נוחות מכך שהתובעים נאלצו להוציא כספים בגין ליקוי בצנרת משותפת, ואינם זכאים להחזר, הרי שאין בכך כדי לפרוץ את ההלכה בעניין חיים, ולאפשר מצב של ביצוע תיקונים זמניים על ידי בעל דירה, שלא פותרים את הליקוי בצנרת המשותפת, יחייבו כספית את יתר בעלי הדירות. נראה כי תרופתם של הנתבעים בנסיבות שפורטו, שבהן בחרו בביצוע עבודה שאינה פותרת את הליקוי האופן מלא, היתה פנייה בבקשה לסעד זמני לצורך חיוב הנציגות לתקן את הליקוי ברכוש המשותף.

אף שלא דנתי ביתר המבחנים שבהלכת חיים, אוסיף בעניין זה שמהראיות שהציגו התובעים, עולה כי התיקון האמור שבוצע על ידם, בוצע למעלה מחודש לאחר שהתגלתה הרטיבות בדירת התובע 1 (מכתב התובע 2 מיום 11.10.2020 נשלח על פי האמור בו מספר ימים לאחר שהתובע 1 התלונן בפני הנציגות על הרטיבות, ומועד התיקון על פי החשבוניות שהגישו התובעים היה ב-24.11.2020, ולא נטען על ידם שהתיקון בוצע במועד אחר). על כן לא הוכח על ידי התובעים שפניה למפקח בנסיבות שתוארו, היתה מביאה להחמרת הנזק באופן משמעותי.

16. מכיוון שלא בוצע תיקון על ידי התובעים ברכוש המשותף, והליקוי ברכוש המשותף, הנתען על ידם, לא תוקן, אלא בוצעה עבודה אחרת המונעת את השלכותיו על דירות התובעים, אין התובעים זכאים להחזר ההוצאות שהוציאו לצורך ביצוע התיקון.

סיום

17. לאור האמור, התביעה נדחית.

18. מכיוון שהתביעה נדחתה, ובהתחשב בסכום התביעה, וכן בחוסר הבהירות שליווה את שלבי ההליך לעניין אופי התיקון שבוצע מטעם התובעים, דבר שהביא להתארכות מסוימת של ההליך, אני פוסקת לנתבעת הוצאותיה בסך של 1,000 ₪ אשר ישולמו לה על ידי התובעים, יחד ולחוד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/449/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן היום, 31 אוגוסט 2022, ד' אלול תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים